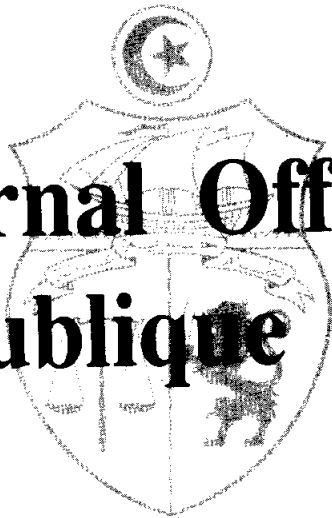




Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Mardi – 8 dhoul hajja 1409 – 11 juillet 1989

132^e année

N° 48

Sommaire

VIENT DE PARAÎTRE
LE « RECUEIL DES TEXTES
RELATIF A L'ORGANISATION POLITIQUE
ET AUX LIBERTES PUBLIQUES »
(Version française)
1989

Loi

Loi n° 89-63 du 3 juillet 1989 portant amnistie 1064

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Intérieur

Nomination d'un secrétaire général 1065

Mouvement dans le corps des délégués 1065

Ministère du Plan et des Finances

Décret n° 89-771 du 23 juin 1989 portant réduction des droits de douane et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation dus à l'importation des véhicules automobiles destinés à être utilisés comme voitures de « taxis » ou de « louage » 1065

Ministère de l'Economie Nationale

Nomination d'un directeur 1065

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 89-816 du 23 juin 1989 fixant les interventions du fonds pour le développement du secteur de l'oléiculture et des formes et conditions d'octroi de ses aides 1066

Décret n° 89-817 du 23 juin 1989 portant attribution du grand prix du Président de la République pour la protection des sols pour l'année 1988 1066

Ministère de l'Équipement et de l'Habitat

Nomination de directeurs.....	1067
Nomination d'un inspecteur principal	1067
Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 23 juin 1989 portant délégation de signature	1067

Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Nomination d'un directeur de l'institut supérieur technologique des industries et des mines de Gafsa	1068
Nomination d'un directeur général.....	1068
Nomination d'un directeur.....	1068
Nomination d'un chef de service.....	1068
Cessation de fonctions d'un directeur	1068

Ministère des Affaires Sociales

Nomination du président directeur général de la société de promotion des logements sociaux.....	1068
Nomination d'un directeur général.....	1068

lois

Loi n° 89-63 du 3 juillet 1989 portant amnistie (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. — Sont amnistiées les personnes qui ont été condamnées ou qui font l'objet de poursuites judiciaires que ce soit au niveau de l'instruction ou au niveau des juridictions quel que soient leur degré ou leur catégorie y compris la cour de cassation et ce en raison d'une infraction commise avant le 7 novembre 1987 et relative à :

- l'attentat contre la sûreté de l'Etat à l'exclusion des infractions prévues par les articles 60 (paragraphe 1), 60 bis (paragraphe 1), 61 ter (paragraphe 1 et 3) et 76 du code pénal ;
- la haute trahison telle que prévue par la loi n° 70-10 du 1^{er} avril 1970 relative à l'organisation de la haute cour ;
- la violation des textes relatifs à la presse à l'exception des dispositions concernant la vie privée des personnes ;
- la violation des textes relatifs aux réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements ;
- la violation des textes relatifs aux associations ;
- la violation des dispositions des articles 387, 388 et 390 du code du travail ainsi que celles des articles 107, 136 et 137 du code pénal ;
- d'autres faits connexes à l'une des infractions ci-dessus énumérées ;
- l'évasion de la prison, le recel de détenu évadé ou le franchissement illégal des frontières lorsque l'infraction a des mobiles politiques ou syndicaux.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 juin 1989.

Art. 2. — Ne bénéficient pas de cette amnistie les personnes condamnées pour l'une des infractions énumérées à l'article premier de la présente loi lorsque ces infractions sont liées à la corruption ou à l'obtention d'un avantage d'une manière illégale ou au détournement de deniers publics ou au fait d'en disposer indûment ou à l'homicide ou à la violence grave, même si celle-ci n'a pas entraîné d'incapacité permanente, de défiguration ou la mort.

Art. 3. — Nonobstant les dispositions de l'article 2 de la présente loi, bénéficient également de cette amnistie :

Les condamnés pour les infractions commises dans le cadre du conflit né à propos de l'efficacité des conventions relatives à l'autonomie interne de la Tunisie.

Art. 4. — Cette amnistie n'entraîne pas obligatoirement la réintégration dans la fonction, l'emploi ou la profession rémunérée quelles que soient les causes de l'interruption de l'exercice, y compris la détention préventive.

En aucun cas, cette amnistie n'entraîne, la reconstitution de carrière.

Art. 5. — Les bénéficiaires de la présente loi ne peuvent pas demander réparation d'un quelconque préjudice causé par les poursuites ou les condamnations couvertes par cette amnistie.

Art. 6. — Tout litige relatif à l'application de la présente loi sera porté devant une commission composée du premier président de la cour de cassation et de deux membres choisis parmi les présidents de chambres les plus anciens auprès de cette cour ; le ministère public près la cour de cassation y est représenté.

L'action est intentée par toute personne concernée au moyen d'une demande écrite accompagnée de ce qu'elle a comme preuve.

Le président de cette commission communique immédiatement le dossier au procureur général près la cour de cassation qui doit présenter ses réquisitions dans un délai maximum de 10 jours.

La dite commission doit statuer dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la présentation des réquisitions et dans tous les

cas, dans un délai ne dépassant pas 45 jours à compter de la date de présentation de la demande.

Les décisions de cette commission ne sont susceptibles d'aucune voie de recours.

Art. 7. — Lorsque le litige prévu à l'article 6 de la présente loi est soulevé devant une autorité judiciaire, la présentation de la

demande écrite suspend l'examen quant au fond, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le litige par la commission sus-mentionnée.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 juillet 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

décrets et arrêtés

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 89-813 du 23 juin 1989 :

Monsieur Maâlaoui Mahmoud administrateur est chargé des fonctions de secrétaire général de 3ème catégorie à la commune de Tinja.

Par arrêtés du ministre de l'Intérieur du 23 juin 1989 :

Monsieur Naceur Kribi chargé des fonctions de délégué à la délégation de Ghriba gouvernorat de Sfax est muté en la même fonction au siège du gouvernorat de Sfax à compter du 25 avril 1989.

Sont chargés de fonction de délégué dans les délégations suivantes Messieurs :

Ali Hichri à la délégation de Ghriba, gouvernorat de Sfax à compter du 25 avril 1989.

Mohyddine Bdioui à la délégation de Om El Arayès, gouvernorat de Gafsa à compter du 25 avril 1989.

Othmane Karaoui à la délégation de Bouficha gouvernorat de Sousse à compter du 26 avril 1989.

MINISTERE DU PLAN ET DES FINANCES

IMPORTATION DE VEHICULES

Décret n° 89-771 du 23 juin 1989 portant réduction des droits de douane et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation dus à l'importation des véhicules automobiles destinées à être utilisées comme voitures de «Taxis» ou de «Louage».

Le Président de la République;

Vu le code des douanes et notamment son article 8;

Vu la loi n° 73-45 du 23 juillet 1973 portant mise en vigueur d'un tarif des droits de douane à l'importation et à l'exportation ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée;

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 8;

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte des droits de consommation et notamment son article 6;

Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour la gestion 1989 et notamment son article 59;

Vu l'avis des ministres du plan et des finances, de l'économie nationale et du transport;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. — Les véhicules automobiles repris à la position 87-02 du tarif des douanes et destinés à être utilisés comme voiture de taxis ou de louage bénéficient de la réduction des taux des droits de douane à 10% et ce, dans la limite d'un contingent de 1500 véhicules neufs.

Art. 2. — Sont suspendus la taxe sur la valeur ajoutée et le droit de consommation dus sur les véhicules automobiles visés à l'article premier ci-dessus.

Art. 3. — Les certificats d'immatriculation des véhicules bénéficiant des avantages fiscaux mentionnés ci-dessus doivent comporter l'une des mentions suivantes :

«Véhicule à usage de Taxis» ou «Véhicule à usage de Louage» non cessible pendant cinq (5) ans à partir de la date d'immatriculation en Tunisie.

Art. 4. — Les véhicules automobiles placés sous le régime fiscal privilégié ci-dessus mentionné peuvent être cédés pour être réaffectés à usage de taxis ou de louage. Dans ces conditions le nouveau certificat d'immatriculation doit porter la mention de non cession pour la période restant à courir sur les cinq ans déjà souscrits et visés à l'article 3 ci-dessus.

La cession avant l'expiration de ce délai de 5 ans en vue de la destination de ces véhicules automobiles à un usage autre que celui de taxi ou de louage est soumise à l'acquittement auprès des recettes des douanes du montant des droits et taxes dus. Dans ce cas, les droits et taxes sont calculés sur la base de la valeur du véhicule ainsi que des taux en vigueur au moment de la cession, déduction faite du montant des droits et taxes déjà acquittés lors de l'octroi du régime de faveur.

Art. 5. — Le régime fiscal privilégié prévu par le présent décret ne peut être accordé qu'une seule fois durant une période de cinq ans.

Art. 6. — Les infractions sont constatées et poursuivies comme en matière de droits de douane.

Art. 7. — Les dispositions du présent décret s'appliquent du 27 février 1989 au 31 décembre 1989.

Art. 8. — Les ministres du plan et des finances, de l'économie nationale et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 23 juin 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

NOMINATION

Par décret n° 89-814 du 23 juin 1989 :

Madame Bourane Karray née Znaïdi ingénieur en chef est chargée des fonctions de directeur des phosphates à la direction générale des mines au ministère de l'économie nationale à compter du 3 juillet 1988.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L'OLEICULTURE

Décret n° 89-816 du 23 juin 1989 fixant les interventions du fonds pour le développement du secteur de l'oléiculture et les formes et conditions d'octroi de ses aides.

Le Président de la République;

Vu le décret du 2 décembre 1949 portant création du fonds de soutien de l'oléiculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le code des investissements agricoles et de pêche promulgué par la loi n° 88-18 du 2 avril 1988;

Vu la loi n° 88-60 du 2 juin 1988 portant loi de finances complémentaire pour la gestion 1988 et notamment ses articles 5, 6 et 7;

Vu le décret n° 88-1173 du 18 juin 1988 portant définition des petits et moyens agriculteurs et des petits et moyens pêcheurs;

Vu l'avis des ministres du plan et des finances et de l'agriculture;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

CHAPITRE PREMIER

Des actions d'intervention du fonds pour le développement du secteur de l'oléiculture

Article premier. — La liste des listes d'intervention du fonds pour le développement du secteur de l'oléiculture, créé par l'article 5 de la loi sus-visée n° 88-60 du 2 juin 1988, est fixée comme suit :

- 1) Actions entièrement subventionnées sur le fonds :
 - Régénération de vieux oliviers;
 - Taille de rajeunissement;
 - Arrachage sur bons sols en vue de la replantation en oliviers.
- 2) Actions bénéficiant de prêts et subventions sur le fonds :
 - Entretien des olivettes (travail du sol, taille, fertilisation).
 - Destruction du chiendent;
 - Acquisition de tout matériel agricole pour la réalisation des travaux et le traitement phytosanitaire, à l'exception des tracteurs.
 - Equipement en matériel de valorisation de sous-produits de l'olivier;
 - Défensement;
 - Sous-solage
 - Reconstitution des olivettes par arrachage et replantation.
 - Extension des plantations d'oliviers.

CHAPITRE 2

De la gestion du fonds pour le développement du secteur de l'oléiculture

Art. 2. — La gestion du fonds pour le développement du secteur de l'oléiculture peut être confiée à un établissement public bancaire en vertu d'une convention à conclure entre le ministre du plan et des finances et cet établissement.

Art. 3. — Le ministre de l'agriculture est l'ordonnateur du fonds pour le développement du secteur de l'oléiculture. Il peut déléguer son pouvoir aux ordonnateurs secondaires.

CHAPITRE 3

Des modalités et des conditions d'octroi de l'aide sur le fonds pour le développement du secteur de l'oléiculture

Art. 4. — L'aide du fonds pour le développement du secteur de l'oléiculture peut être accordée :

- 1) sous forme de subvention d'investissement;
- 2) sous forme de prêt d'investissement.

Art. 5. — L'aide du fonds pour le développement du secteur de l'oléiculture est accordée par décision du ministre de l'agriculture, sur proposition de la commission régionale de crédit agricole à laquelle il sera désigné un représentant de l'office national de l'huile.

Art. 6. — Les oléiculteurs qui peuvent bénéficier de prêts et de subventions accordés sur le fonds pour le développement du secteur de l'oléiculture sont ceux appartenant à la catégorie des petits et moyens agriculteurs tels que définis par le décret n° 88-1173 du 18 juin 1988 portant définition des petits et moyens agriculteurs et des petits et moyens pêcheurs.

Toutefois, les autres producteurs et exploitants agricoles peuvent bénéficier des subventions accordés sur le fonds pour le développement du secteur de l'oléiculture en vue de la réalisation d'activités de promotion de la production oléicole, après approbation par le ministre de l'agriculture du programme annuel de développement envisagé s'intégrant dans le cadre des actions prévues à l'article 1er du présent décret.

Le taux de la subvention est celui fixé par arrêté conjoint des ministres du plan et des finances et de l'agriculture selon la nature de l'opération envisagée.

Art. 7. — Le taux d'intérêt appliqué aux prêts accordés sur le fonds pour le développement du secteur de l'oléiculture est celui appliqué dans le cadre des prêts accordés pour les projets réalisés dans les activités prioritaires prévues par les articles 27 et suivants du code des investissements agricoles et de pêche.

CHAPITRE IV

Des barèmes applicables aux prêts et subventions accordés dans le cadre du fonds pour le développement du secteur de l'oléiculture

Art. 8. — Les montants des dépenses prises en considération pour les différentes interventions, les taux des subventions, des prêts et de l'autofinancement, ainsi que l'échelonnement du versement des subventions et prêts accordés dans le cadre de la réalisation des actions de développement du secteur de l'oléiculture, définis à l'article premier du présent décret, et la durée de remboursement des prêts consentis, sont fixés par arrêté des ministres du plan et des finances et de l'agriculture.

Art. 9. — En aucun cas, le montant maximum des dépenses retenu pour le calcul du prêt ou de la subvention ne peut être supérieur au montant des dépenses évaluées par les services techniques du ministère de l'agriculture, selon des normes préalablement établies.

La subvention et le prêt seront liquidés sur la base du plus faible des deux montants ci-après :

- montant des dépenses prises en considération;
- montant évalué par les services techniques du ministère de l'agriculture des dépenses réellement engagées.

CHAPITRE V

Dispositions diverses

Art. 10. — Le bénéfice des avantages octroyés sur le fonds pour le développement du secteur de l'oléiculture ne peut être cumulé avec d'autres avantages similaires prévus par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 11. — En cas de non réalisation des actions pour lesquelles l'aide du fonds de développement du secteur de l'oléiculture a été accordée, les montants des prêts et subventions accordés deviennent immédiatement exigibles par décision du ministre de l'agriculture après avis de la commission régionale concernée prévue à l'article 5 du présent décret.

Art. 12. — Les ministres du plan et des finances et de l'agriculture, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 23 juin 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

GRAND PRIX DU PRESIDENT

Décret n° 89-817 du 23 juin 1989 portant attribution du grand prix du Président de la République pour la protection des sols pour l'année 1988.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963 portant encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture;

Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code forestier;

Vu le décret n° 58-289 du 3 novembre 1958 instituant la fête nationale de l'arbre;

Vu le décret n° 78-285 du 15 mars 1978 instituant le grand prix du Président de la République pour la protection des sols;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture;

Décrète :

Article premier. — Le grand prix du Président de la République pour la protection des sols est décerné pour l'année 1988 au gouvernorat de Kairouan.

Art. 2. — Le grand prix du Président de la République est décerné aux personnes physiques suivantes du gouvernorat de Kairouan.

N° d'ordre	Nom et prénom	Délégations
1	Mohamed Bouazza Sboui	El Ala
2	Hassine Ben Salah Zaïri	El Ala
3	Belgacem Chihaoui	Ouslatia
4	Hédi Ben Fredj El Jinouni	Haffouz
5	Ali El Amri	Haffouz
6	Mohamed Ben Salah El Balloumi	Sbikha

Art. 3. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 23 juin 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

NOMINATIONS

Par décret n° 89-818 du 23 juin 1989 :

Monsieur Rachid Mezghani, ingénieur général est chargé des fonctions de directeur de l'exploitation et de l'entretien routier à la direction générale des ponts et chaussées au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 89-819 du 23 juin 1989 :

Monsieur Abdelmajid Affès, ingénieur en chef est chargé des fonctions de directeur régional de l'Ariana au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 89-820 du 23 juin 1989 :

Monsieur Mohamed Abdelhamid, architecte en chef est chargé des fonctions d'inspecteur principal au ministère de l'équipement et de l'habitat.

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 23 juin 1989 :

Le ministre de l'équipement et de l'habitat;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 89-551 du 25 mai 1989 portant nomination de Monsieur Radhouane Nouicer en qualité de chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre de l'équipement et de l'habitat;

Vu le décret n° 89-437 du 11 avril 1989 portant nomination des membres du gouvernement;

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe 1er de l'article 1er du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Radhouane Nouicer chargé de mission pour occuper les

fonctions de chef de cabinet du ministre de l'équipement et de l'habitat est habilité à signer, par délégation du ministre de l'équipement et de l'habitat, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Monsieur Radhouane Nouicer est autorisé à sous-déléguer en sa signature à des agents des catégories «A» et «B» placés sous son autorité et dans les conditions fixées à l'article deux du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 23 juin 1989.

Le ministre de l'équipement et de l'habitat
AHMED FRIAA

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTERE DE L'EDUCATION, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 89-821 du 23 juin 1989 :

Monsieur Essaïed Laâter, ingénieur principal est nommé directeur de l'institut supérieur technologique des industries et des mines de Gafsa à compter du 2 juillet 1988.

Par décret n° 89-822 du 23 juin 1989 :

Monsieur Tahar Ben Youssef, administrateur général est chargé des fonctions de directeur général de l'office des œuvres universitaires pour le nord à compter du 22 janvier 1989.

Par décret n° 89-823 du 23 juin 1989 :

Monsieur Abderrazak Kammoun, inspecteur principal de l'enseignement secondaire est chargé des fonctions de directeur de l'office des œuvres universitaires pour le sud à compter du 22 janvier 1989.

Par décret n° 89-824 du 23 juin 1989 :

Madame Leïla Trabelsi épouse Handous, documentaliste est chargée des fonctions de chef de service de la documentation et des archives à la direction des affaires administratives et financières au ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 89-825 du 23 juin 1989 :

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Ali Chabbi en tant que directeur de l'institut supérieur de théologie de Tunis et ce à compter du 22 avril 1989.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

NOMINATIONS

Par décret n° 89-827 du 23 juin 1989 :

Monsieur Nadhir Hamada, ingénieur en chef est chargé des fonctions de président directeur général de la société de promotion des logements sociaux et ce à compter du 1er juin 1989.

Par décret n° 89-828 du 23 juin 1989 :

Monsieur Fredj Souissi, conseiller des services publics est désigné directeur général de la caisse d'assurances vieillesse, invalidité et service (CAVIS) et ce à compter du 5 juin 1989.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

EDITIONS DE L'I.O.R.T.

**CODE
DU TRAVAIL
MARITIME**

et textes d'application

1988

Prix : 2d,500

A votre disposition :

à l'I.O.R.T., Av. Farhat Hached — 2040 Radès
ou à son bureau de Tunis : 1, rue Hannon.

Frais d'envoi en sus

Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Pour les abonnements et achats au numéro s'adresser :

au siège de l' I. O. R. T. :

avenue Farhat Hached — Radès

Téléphones : 299.914

299.224

Téléfax : (01) 29 72 34

au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 349.637

au bureau de Sousse :

Cité C.N.R.P.S.

Téléfax et téléphone : 03.25.495

Edition originale :

0,380 dinar

Traduction française :

0,500 dinar

TARIF DES ABONNEMENTS ANNUELS POUR L'ANNEE 1989

En dinars tunisiens

PAYS	EDITION originale		TRADUCTION française		EDITION ORIGINALE et sa traduction	
	Voie normale	Par avion	Voie normale	Par avion	Voie normale	Par avion
Tunisie	20,000	—	25.000	—	35,000	—
Maghreb Arabe	20,000	43.000	25.000	48,500	35.000	59,000
Afrique et Europe	30.000	48,500	35.000	54,000	45.000	65,000
Amérique et Asie	30.000	74,000	35.000	81,500	45.000	140,500

Les achats s'effectuent exclusivement au comptant, par chèque
ou virement bancaire à l'ordre de :

**Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne**

C. C. P. N° 610-15 à Tunis

S. T. B. Tunis 57 608/8

Arab Tunisian Bank 20 1102 0709 25

B. N. T. Tunis 006 046 w

U. I. B. Agence A 35 00 70 10 0/4

Banque du Sud - Radès 09 40 47 00 103/9

Banque du Sud - Liberté 02 40 47 00 199/7